

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN AILMS

Phòng Nhân sự AILMS

Phiên bản 1.0 – Ngày hiệu lực: Ngày 13 tháng 8 năm 2026

Tài liệu này thiết lập các nguyên tắc tuyển dụng, xác minh, phân quyền, quản lý công việc, đánh giá và bảo vệ quyền lợi của nhân sự, giảng viên và trợ giảng trên hệ thống AILMS.

Tên tài liệu	Chính sách Nhân sự và Quản lý Giảng viên AILMS
Phiên bản	1.0
Đơn vị quản lý	Phòng Nhân sự AILMS
Đối tượng áp dụng	Giảng viên, trợ giảng, nhân viên toàn thời gian, nhân viên bán thời gian, cộng tác viên, nhân sự quản lý và quản trị viên có liên quan
Căn cứ thực hiện	Hợp đồng đã ký, quy chế nội bộ và pháp luật Việt Nam hiện hành
Chu kỳ rà soát	Tối thiểu 12 tháng một lần hoặc khi có thay đổi về pháp luật, cơ cấu tổ chức hay chức năng hệ thống

Mục lục

1	Mục đích	4
2	Giải thích thuật ngữ	4
3	Nguyên tắc quản lý nhân sự	5
4	Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ	5
4.1	Hồ sơ cần cung cấp	5
4.2	Xác minh hồ sơ	5
4.3	Thông tin không chính xác	6
5	Ký kết và quản lý hợp đồng	6
6	Phân loại nhân sự	7
6.1	Nhân sự toàn thời gian	7
6.2	Nhân sự bán thời gian	7
6.3	Giảng viên và trợ giảng theo buổi	7
7	Tạo tài khoản và cấp mã nhân sự	7

8 Phân quyền và quản lý tài khoản	8
8.1 Nguyên tắc phân quyền	8
8.2 Phạm vi vai trò	8
8.3 Rà soát và thu hồi quyền	8
9 Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giảng viên	9
10 Tiêu chuẩn của trợ giảng	9
11 Xây dựng và phê duyệt khóa học	10
11.1 Tạo khóa học	10
11.2 Quy trình phê duyệt	10
12 Tổ chức lớp học và lịch giảng	11
13 Chăm công và ghi nhận thời gian làm việc	11
13.1 Nguồn dữ liệu chăm công	11
13.2 Trạng thái chăm công	11
13.3 Nguyên tắc xử lý	12
14 Tiền lương, thù lao và thanh toán	12
14.1 Nguyên tắc chung	12
14.2 Nhân sự toàn thời gian	12
14.3 Giảng viên và trợ giảng theo buổi	13
14.4 Đối soát	13
15 Thưởng và ghi nhận thành tích	13
16 Nghỉ phép và nghỉ việc riêng	14
17 Bàn giao trong thời gian nghỉ	14
18 Đánh giá hiệu quả công việc	14
18.1 Nguồn thông tin đánh giá	14
18.2 Nguyên tắc đánh giá	15
18.3 Rating của học viên	15
19 Đào tạo và phát triển chuyên môn	15
20 Sở hữu trí tuệ	16
20.1 Nguyên tắc xác định quyền	16
20.2 Các mô hình quyền	16
20.3 Cam kết của giảng viên	16
20.4 Sử dụng sau khi hợp đồng chấm dứt	17
21 Bảo mật và dữ liệu nội bộ	17
22 Sử dụng AI trong công việc	17
23 Xung đột lợi ích	18
24 Phòng chống quấy rối và phân biệt đối xử	18

25 Vi phạm và xử lý kỷ luật	18
25.1 Nguyên tắc	18
25.2 Biện pháp quản lý	19
26 Khiếu nại và giải trình	19
27 Audit Log và minh bạch nghiệp vụ	20
28 Bảo vệ hồ sơ nhân sự	20
29 Chấm dứt hợp đồng và bàn giao	21
30 Sửa đổi chính sách	21
31 Thông tin liên hệ	21
32 Hiệu lực thi hành	22

1 Mục đích

Chính sách này được ban hành nhằm:

- Thiết lập quy trình tiếp nhận và xác minh hồ sơ nhân sự.
- Quy định nguyên tắc cấp tài khoản, vai trò và quyền truy cập.
- Xác định trách nhiệm chuyên môn của giảng viên và trợ giảng.
- Bảo đảm minh bạch trong phân công, chấm công, tiền lương và đánh giá.
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân, hồ sơ lao động và thông tin thu nhập.
- Phòng ngừa xung đột lợi ích, quấy rối và hành vi không phù hợp.
- Thiết lập cơ chế giải trình, khiếu nại và xử lý vi phạm.

Chính sách này không thay thế hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác, thỏa thuận giảng dạy hoặc quy định bắt buộc của pháp luật.

Nếu có khác biệt, văn bản có giá trị pháp lý cao hơn và thỏa thuận hợp lệ được ưu tiên áp dụng.

2 Giải thích thuật ngữ

- **Nhân sự:** Cá nhân làm việc hoặc cung cấp dịch vụ cho AILMS theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp lệ.
- **Giảng viên – TEACHER:** Người được giao nhiệm vụ xây dựng khóa học, giảng dạy, đánh giá và hỗ trợ học viên.
- **Trợ giảng – TA:** Người hỗ trợ giảng viên trong phạm vi chuyên môn và quyền hạn được giao.
- **Nhân sự – HR:** Người thực hiện công tác tuyển dụng, hồ sơ, hợp đồng, chấm công, hỗ trợ và quản trị nhân sự.
- **Quản trị viên – ADMIN:** Người quản lý cấu hình, dữ liệu hoặc hoạt động hệ thống theo quyền được cấp.
- **Employee Code:** Mã định danh nội bộ của nhân sự. Mã này không thay thế giấy tờ tùy thân hoặc mã số do cơ quan nhà nước cấp.
- **Teaching Session:** Buổi giảng dạy hoặc tư vấn đã được lập lịch và ghi nhận trên hệ thống.
- **Teaching Rate:** Đơn giá giảng dạy được thỏa thuận cho một giờ, một buổi hoặc một khối lượng công việc.
- **Audit Log:** Nhật ký ghi nhận các thao tác quan trọng phục vụ kiểm tra và truy vết.

3 Nguyên tắc quản lý nhân sự

AILMS áp dụng các nguyên tắc:

- Tuyển dụng và phân công dựa trên năng lực, yêu cầu công việc và tiêu chí đã công bố.
- Không phân biệt đối xử trái pháp luật.
- Tôn trọng danh dự, nhân phẩm và quyền riêng tư của người lao động.
- Chỉ thu thập dữ liệu nhân sự cần thiết và có mục đích rõ ràng.
- Phân quyền theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết.
- Đánh giá dựa trên nhiều nguồn thông tin, không chỉ dựa vào thuật toán.
- Tiền lương, quyền lợi và trách nhiệm phải được xác định bằng hợp đồng hoặc quy chế hợp lệ.

4 Tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ

4.1 Hồ sơ cần cung cấp

Tùy theo vị trí, ứng viên có thể được yêu cầu cung cấp:

- Thông tin định danh và liên hệ.
- Sơ yếu lý lịch hoặc hồ sơ năng lực.
- Bằng cấp, chứng chỉ và minh chứng chuyên môn.
- Kinh nghiệm giảng dạy hoặc làm việc.
- Danh mục công trình, khóa học hoặc tài liệu đã thực hiện.
- Thông tin phục vụ ký kết hợp đồng và thanh toán.
- Thông tin khác cần thiết cho vị trí tuyển dụng.

AILMS không yêu cầu ứng viên cung cấp dữ liệu không liên quan đến công việc nếu không có căn cứ phù hợp.

4.2 Xác minh hồ sơ

Hồ sơ có thể được xác minh thông qua:

- Đối chiếu giấy tờ và thông tin do ứng viên cung cấp.
- Xác minh bằng cấp hoặc chứng chỉ với đơn vị cấp khi cần thiết.
- Phỏng vấn chuyên môn.
- Giảng thử hoặc thực hiện bài đánh giá năng lực.

- Kiểm tra người tham chiếu sau khi có căn cứ phù hợp.

Ứng viên phải được thông báo khi AILMS cần thực hiện hoạt động xác minh có liên quan đến bên thứ ba hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

4.3 Thông tin không chính xác

Nếu phát hiện hồ sơ có thông tin sai lệch, AILMS phải tạo điều kiện để ứng viên hoặc nhân sự giải trình trước khi đưa ra quyết định, trừ trường hợp cần áp dụng biện pháp tạm thời để bảo vệ hệ thống.

Việc làm giả bằng cấp, giấy tờ hoặc kinh nghiệm có thể dẫn đến:

- Từ chối tiếp nhận.
- Tạm dừng phân công.
- Thu hồi quyền truy cập liên quan.
- Xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật.

5 Ký kết và quản lý hợp đồng

Trước khi bắt đầu công việc chính thức, các bên phải xác lập quan hệ bằng loại hợp đồng hoặc thỏa thuận phù hợp.

Hợp đồng nên xác định tối thiểu:

- Danh tính và thông tin của các bên.
- Vị trí, nhiệm vụ và phạm vi công việc.
- Thời hạn và địa điểm làm việc.
- Thời giờ làm việc hoặc nguyên tắc phân công.
- Tiền lương, đơn giá, phụ cấp và phương thức thanh toán.
- Quyền sở hữu trí tuệ.
- Nghĩa vụ bảo mật.
- Điều kiện sửa đổi, tạm hoãn và chấm dứt.
- Trách nhiệm đối với thiết bị, tài khoản và dữ liệu.

Trạng thái hợp đồng trên hệ thống phải phản ánh hồ sơ nghiệp vụ, nhưng không tự thay thế văn bản hợp đồng đã ký.

Mọi thay đổi quan trọng về chức danh, mức lương, phạm vi công việc hoặc thời hạn phải được ghi nhận bằng hình thức hợp lệ.

6 Phân loại nhân sự

6.1 Nhân sự toàn thời gian

Nhân sự toàn thời gian thực hiện công việc theo thời giờ, nhiệm vụ và chế độ được quy định trong hợp đồng.

Quyền lợi có thể bao gồm:

- Tiền lương cơ bản.
- Phụ cấp và thưởng theo chính sách.
- Nghỉ phép và các chế độ nghỉ khác.
- Bảo hiểm và quyền lợi bắt buộc nếu thuộc đối tượng áp dụng.
- Đào tạo và đánh giá định kỳ.

6.2 Nhân sự bán thời gian

Nhân sự bán thời gian làm việc theo khung thời gian hoặc khối lượng đã thỏa thuận và được hưởng quyền lợi theo hợp đồng cùng pháp luật áp dụng.

Việc làm bán thời gian không phải là căn cứ để đối xử bất lợi trái pháp luật so với người làm toàn thời gian trong các quyền lợi có cùng điều kiện áp dụng.

6.3 Giảng viên và trợ giảng theo buổi

Giảng viên hoặc trợ giảng có thể được thanh toán dựa trên:

- Số buổi giảng dạy được xác nhận.
- Số giờ giảng thực tế.
- Khối lượng chấm bài hoặc hỗ trợ.
- Mốc hoàn thành nội dung.
- Đơn giá và điều kiện trong hợp đồng.

Việc gọi một cá nhân là cộng tác viên hoặc giảng viên theo buổi không tự quyết định bản chất pháp lý của quan hệ giữa các bên.

7 Tạo tài khoản và cấp mã nhân sự

Sau khi hoàn tất thủ tục cần thiết, hệ thống có thể:

1. Tạo hồ sơ nhân sự.
2. Sinh Employee Code duy nhất.
3. Liên kết hồ sơ nhân sự với tài khoản người dùng.

4. Cấp vai trò và quyền phù hợp.
5. Gửi hướng dẫn kích hoạt và bảo mật tài khoản.

Employee Code phải:

- Không trùng lặp.
- Không tái sử dụng tùy tiện cho người khác.
- Được sử dụng nhất quán trong hồ sơ nội bộ.
- Không chứa dữ liệu cá nhân nhạy cảm nếu không cần thiết.

8 Phân quyền và quản lý tài khoản

8.1 Nguyên tắc phân quyền

Vai trò chỉ được cấp khi:

- Có nhu cầu công việc hợp lệ.
- Đã hoàn tất phê duyệt theo quy trình.
- Hợp đồng hoặc phân công còn hiệu lực.
- Người dùng đã đáp ứng yêu cầu bảo mật.

Một tài khoản có thể có nhiều vai trò, nhưng mỗi quyền phải có căn cứ rõ ràng.

8.2 Phạm vi vai trò

- **TEACHER:** Quản lý khóa học được giao, lớp học, lịch dạy, bài tập và đánh giá học viên.
- **TA:** Hỗ trợ lớp học, chấm bài, điểm danh và thảo luận trong phạm vi được giảng viên hoặc quản trị viên giao.
- **HR:** Quản lý hồ sơ, hợp đồng, chấm công, nghỉ phép và quy trình nhân sự theo thẩm quyền.
- **ADMIN:** Quản trị hệ thống theo phạm vi kỹ thuật hoặc nghiệp vụ được cấp.

Vai trò **ADMIN** không mặc nhiên cho phép đọc mọi dữ liệu nhân sự. Dữ liệu tiền lương, hợp đồng và hồ sơ riêng tư phải có quyền chuyên biệt.

8.3 Rà soát và thu hồi quyền

Quyền truy cập phải được rà soát khi:

- Nhân sự thay đổi vị trí.
- Hợp đồng hết hạn hoặc bị tạm hoãn.

- Nhân sự nghỉ việc.
- Phát hiện rủi ro bảo mật.
- Quyền không còn cần thiết.

Khi quan hệ công việc kết thúc, quyền nội bộ phải được thu hồi kịp thời, đồng thời bảo toàn dữ liệu và nhật ký cần thiết.

9 Tiêu chuẩn nghề nghiệp của giảng viên

Giảng viên phải:

- Có chuyên môn phù hợp với nội dung giảng dạy.
- Cung cấp thông tin năng lực trung thực.
- Chuẩn bị nội dung theo mục tiêu khóa học.
- Thực hiện lịch giảng đã xác nhận.
- Đánh giá học viên công bằng và nhất quán.
- Tôn trọng sự khác biệt và quyền riêng tư.
- Không lợi dụng vị trí để trục lợi hoặc quấy rối.
- Không tiết lộ dữ liệu học viên trái phép.
- Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy khi cần thiết.

10 Tiêu chuẩn của trợ giảng

Trợ giảng có trách nhiệm:

- Hỗ trợ giảng viên theo phân công.
- Theo dõi câu hỏi và hoạt động lớp.
- Hỗ trợ điểm danh và xử lý bài nộp.
- Chấm bài theo rubric hoặc hướng dẫn đã được phê duyệt.
- Chuyển vấn đề vượt thẩm quyền cho giảng viên.
- Không tự ý thay đổi điểm hoặc điều kiện khóa học.

Trợ giảng không được thực hiện chức năng quản trị hoặc quyết định chuyên môn vượt quá phạm vi được giao.

11 Xây dựng và phê duyệt khóa học

11.1 Tạo khóa học

Giảng viên được phép tạo bản nháp khóa học nếu có quyền phù hợp.

Khóa học cần có:

- Tên và mô tả rõ ràng.
- Mục tiêu học tập.
- Đối tượng và yêu cầu đầu vào.
- Cấu trúc nội dung.
- Tài liệu, bài tập và phương thức đánh giá.
- Thông tin bản quyền và nguồn tham khảo.
- Điều kiện hoàn thành.

11.2 Quy trình phê duyệt

Khóa học có thể trải qua các trạng thái:

1. Bản nháp.
2. Gửi duyệt.
3. Đang xem xét.
4. Yêu cầu chỉnh sửa.
5. Được phê duyệt.
6. Xuất bản.
7. Tạm ẩn hoặc lưu trữ.

Chỉ sử dụng trạng thái `PENDING_APPROVAL` nếu enum này thực sự tồn tại trong mã nguồn và cơ sở dữ liệu.

Việc phê duyệt cần xem xét:

- Độ chính xác chuyên môn.
- Chất lượng và cấu trúc nội dung.
- Tính phù hợp với đối tượng học viên.
- Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu.
- Nội dung không phù hợp hoặc có nguy cơ gây hại.
- Điều kiện kỹ thuật và khả năng vận hành.

Người duyệt phải ghi nhận lý do khi từ chối hoặc yêu cầu chỉnh sửa.

12 Tổ chức lớp học và lịch giảng

Giảng viên có trách nhiệm:

- Xác nhận lịch trước khi công bố.
- Theo dõi các buổi được phân công.
- Thông báo sớm nếu cần đổi hoặc hủy lịch.
- Ghi nhận nội dung đã giảng và tình trạng buổi học.
- Phối hợp bố trí lịch học bù khi lỗi thuộc phía giảng viên.

Đối với lớp một-một, sau khi trao đổi với học viên, giảng viên hoặc trợ giảng có quyền phù hợp có thể tạo lớp và lịch học.

HR chỉ cần can thiệp khi:

- Không tìm được giảng viên phù hợp.
- Có xung đột phân công.
- Giảng viên không thể tiếp tục.
- Có vấn đề về hợp đồng hoặc khiếu nại.

13 Chấm công và ghi nhận thời gian làm việc

13.1 Nguồn dữ liệu chấm công

Hệ thống có thể ghi nhận:

- Giờ vào và giờ ra.
- Lịch làm việc.
- Lịch giảng và trạng thái buổi học.
- Đơn nghỉ phép.
- Xác nhận của người quản lý.
- Điều chỉnh đã được phê duyệt.

13.2 Trạng thái chấm công

Các trạng thái có thể bao gồm:

- Có mặt.
- Đi muộn.

- Về sớm.
- Vắng có phép.
- Vắng không phép.
- Nghỉ lễ.
- Nghỉ không hưởng lương.
- Chờ xác nhận.

13.3 Nguyên tắc xử lý

Dữ liệu tự động chỉ là nguồn hỗ trợ đối soát.

Hệ thống không được tự động khấu trừ tiền lương hoặc áp dụng kỷ luật chỉ dựa trên một bản ghi đi muộn hay vắng mặt chưa được xác minh.

Trước khi khóa bảng công, nhân sự phải có cơ hội:

- Xem dữ liệu liên quan.
- Gửi yêu cầu điều chỉnh.
- Cung cấp lý do hoặc bằng chứng.
- Nhận kết quả xử lý.

14 Tiền lương, thù lao và thanh toán

14.1 Nguyên tắc chung

Tiền lương và thù lao được xác định theo:

- Hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng.
- Loại hình công việc.
- Số giờ hoặc số buổi được xác nhận.
- Teaching Rate có hiệu lực.
- Phụ cấp, thưởng và khoản điều chỉnh hợp lệ.
- Thuế, bảo hiểm và nghĩa vụ bắt buộc nếu áp dụng.

14.2 Nhân sự toàn thời gian

Thu nhập có thể gồm:

- Lương cơ bản.
- Phụ cấp theo vị trí hoặc điều kiện làm việc.

- Tiền làm thêm giờ nếu phát sinh hợp lệ.
- Thưởng theo chính sách.
- Khoản bổ sung được thỏa thuận.

14.3 Giảng viên và trợ giảng theo buổi

Giá trị thanh toán có thể được tính theo công thức:

$$Thlaogingdy = S\text{Onvgingdy}\text{Ocxnhn} \times TeachingRate + Khonbsunghpl$$

Teaching Rate áp dụng phải là mức đã được thỏa thuận và có hiệu lực tại thời điểm buổi học được thực hiện, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

14.4 Đối soát

Trước khi thanh toán, các bên có thể đối soát:

- Danh sách buổi đã dạy.
- Thời lượng thực tế.
- Trạng thái hoàn thành.
- Buổi bị hủy và bên chịu trách nhiệm.
- Công việc chấm bài hoặc hỗ trợ bổ sung.

Giảng viên có quyền phản hồi khi phát hiện sai lệch.

15 Thưởng và ghi nhận thành tích

Tiền thưởng không phải khoản mặc nhiên phát sinh, trừ khi hợp đồng hoặc quy chế có quy định khác.

Tiêu chí thưởng có thể bao gồm:

- Chất lượng chuyên môn.
- Tỷ lệ hoàn thành công việc.
- Mức độ hài lòng hợp lệ của học viên.
- Chất lượng phản hồi và hỗ trợ.
- Đóng góp phát triển nội dung.
- Tuân thủ lịch và quy trình.

Không nên quyết định thưởng chỉ dựa trên điểm rating, vì rating có thể bị ảnh hưởng bởi thiên lệch hoặc hành vi thao túng.

16 Nghỉ phép và nghỉ việc riêng

Nhân sự có thể gửi đơn nghỉ qua hệ thống với các thông tin:

- Loại nghỉ.
- Thời gian bắt đầu và kết thúc.
- Lý do trong phạm vi cần thiết.
- Người bàn giao công việc.
- Tệp minh chứng nếu trường hợp áp dụng yêu cầu.

Quy trình xử lý gồm:

1. Gửi yêu cầu.
2. Kiểm tra số ngày và lịch công việc.
3. Người có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ chối.
4. Cập nhật chấm công.
5. Thông báo kết quả cho người yêu cầu.

Nếu vượt quá số ngày nghỉ hưởng lương, phần vượt có thể được xem xét là nghỉ không hưởng lương sau khi có thỏa thuận hoặc căn cứ hợp lệ.

Hệ thống không nên tự động chuyển thành nghỉ không lương nếu chưa hoàn tất bước xác nhận.

17 Bàn giao trong thời gian nghỉ

Giảng viên nghỉ trong thời gian đang phụ trách lớp phải:

- Thông báo theo thời hạn hợp lý.
- Cập nhật tiến độ giảng dạy.
- Bàn giao tài liệu và thông tin cần thiết.
- Phối hợp bố trí lịch bù hoặc người thay thế.
- Không tự ý hủy lớp mà chưa thông báo.

AILMS phải hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi học viên và thông báo phương án thay thế kịp thời.

18 Đánh giá hiệu quả công việc

18.1 Nguồn thông tin đánh giá

Việc đánh giá có thể dựa trên:

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
- Chất lượng nội dung và giảng dạy.
- Tiến độ phản hồi và chấm bài.
- Tuân thủ lịch làm việc.
- Phản hồi của học viên.
- Đánh giá của người quản lý.
- Khiếu nại đã được xác minh.
- Đóng góp cho tổ chức.

18.2 Nguyên tắc đánh giá

Việc đánh giá phải:

- Dựa trên tiêu chí được thông báo.
- Xem xét đúng thời kỳ và phạm vi công việc.
- Hạn chế ảnh hưởng của đánh giá giả hoặc thiên lệch.
- Cho phép nhân sự xem và phản hồi kết quả.
- Không chỉ dựa trên quyết định tự động của AI.

18.3 Rating của học viên

Rating thấp không tự động chứng minh giảng viên vi phạm.

Hệ thống cần xem xét:

- Số lượng đánh giá.
- Nội dung phản hồi.
- Tính xác thực của người đánh giá.
- Mức độ và tần suất của vấn đề.
- Dữ liệu lịch học và khiếu nại liên quan.

19 Đào tạo và phát triển chuyên môn

AILMS có thể tổ chức:

- Đào tạo sử dụng hệ thống.
- Đào tạo bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

- Hướng dẫn xây dựng khóa học.
- Hướng dẫn đánh giá và phản hồi học viên.
- Đào tạo sử dụng AI có trách nhiệm.
- Hoạt động cập nhật chuyên môn.

Một số chương trình có thể là điều kiện trước khi được cấp hoặc duy trì quyền giảng dạy.

20 Sở hữu trí tuệ

20.1 Nguyên tắc xác định quyền

Quyền sở hữu trí tuệ phải được xác định dựa trên:

- Chủ thể tạo ra nội dung.
- Nhiệm vụ được giao.
- Nguồn lực được sử dụng.
- Hợp đồng hoặc thỏa thuận.
- Quy định pháp luật áp dụng.

Không nên mặc định rằng mọi nội dung giảng viên tạo ra trong thời gian hợp đồng đều thuộc sở hữu độc quyền của AILMS.

20.2 Các mô hình quyền

Hợp đồng có thể quy định:

- Giảng viên giữ quyền sở hữu và cấp phép cho AILMS khai thác.
- Các bên đồng sở hữu hoặc chia sẻ quyền khai thác.
- AILMS sở hữu quyền tài sản đối với nội dung được tạo theo nhiệm vụ.
- Quyền được phân chia riêng theo từng loại tài liệu.

20.3 Cam kết của giảng viên

Giảng viên cam kết:

- Có quyền sử dụng tài liệu đã tải lên.
- Trích dẫn nguồn khi cần thiết.
- Không sử dụng trái phép nội dung của bên thứ ba.
- Thông báo nếu tài liệu có giới hạn giấy phép.
- Không đưa dữ liệu bí mật của tổ chức khác vào khóa học.

20.4 Sử dụng sau khi hợp đồng chấm dứt

Quyền tiếp tục khai thác khóa học sau khi hợp đồng chấm dứt phải căn cứ vào hợp đồng, bao gồm:

- Thời hạn tiếp tục khai thác.
- Phạm vi chỉnh sửa và phân phối.
- Cơ chế chia sẻ doanh thu nếu có.
- Quyền sử dụng tên và hình ảnh giảng viên.
- Trách nhiệm cập nhật hoặc gỡ bỏ nội dung.

21 Bảo mật và dữ liệu nội bộ

Nhân sự không được tiết lộ trái phép:

- Hồ sơ và kết quả học tập của học viên.
- Hợp đồng, tiền lương và thông tin nhân sự.
- Secret key, token và thông tin kết nối.
- Mã nguồn hoặc kiến trúc nội bộ.
- Kế hoạch kinh doanh và dữ liệu tài chính.
- Tài liệu chưa được công bố.

Thông tin chỉ được truy cập và sử dụng trong phạm vi công việc.

Nghĩa vụ bảo mật có thể tiếp tục sau khi hợp đồng chấm dứt theo thời hạn và phạm vi đã thỏa thuận.

22 Sử dụng AI trong công việc

Nhân sự có thể sử dụng AI để hỗ trợ:

- Lập bản nháp nội dung.
- Tạo câu hỏi hoặc rubric tham khảo.
- Tóm tắt tài liệu.
- Phân tích dữ liệu trong phạm vi được phép.
- Hỗ trợ phản hồi học viên.

Nhân sự không được:

- Gửi dữ liệu cá nhân hoặc bí mật vào công cụ AI không được phê duyệt.
- Công bố nội dung AI mà không kiểm tra.

- Dùng AI để tự động quyết định kỷ luật hoặc chấm điểm quan trọng.
- Sử dụng AI để giả mạo năng lực hoặc kết quả công việc.
- Đưa tài liệu nội bộ vào hệ thống bên ngoài khi chưa được phép.

Người sử dụng AI vẫn chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc cuối cùng.

23 Xung đột lợi ích

Nhân sự phải khai báo khi có tình huống có thể ảnh hưởng đến tính khách quan, như:

- Có quan hệ cá nhân hoặc tài chính với học viên, đối tác hay nhà cung cấp.
- Tham gia kinh doanh cạnh tranh trực tiếp.
- Đánh giá hoặc phê duyệt công việc của người có quan hệ lợi ích.
- Nhận quà hoặc lợi ích có khả năng ảnh hưởng đến quyết định.

Việc có xung đột lợi ích không mặc nhiên là vi phạm, nhưng việc che giấu hoặc lợi dụng xung đột có thể bị xử lý.

24 Phòng chống quấy rối và phân biệt đối xử

AILMS không chấp nhận:

- Quấy rối tình dục hoặc quấy rối bằng lời nói, hình ảnh hay hành vi.
- Bắt nạt, đe dọa hoặc xúc phạm.
- Phân biệt đối xử trái pháp luật.
- Trả thù người phản ánh hoặc người hỗ trợ điều tra.
- Lợi dụng quan hệ giảng viên–học viên để gây áp lực.

Phản ánh phải được tiếp nhận bảo mật trong phạm vi có thể, xử lý khách quan và bảo vệ các bên khỏi hành vi trả thù.

25 Vi phạm và xử lý kỷ luật

25.1 Nguyên tắc

Việc xử lý phải:

- Có căn cứ và bằng chứng.
- Đúng thẩm quyền và trình tự.
- Xem xét tính chất, mức độ và hậu quả.
- Cho phép người bị phản ánh giải trình.

- Không phạt tiền hoặc cắt lương thay cho xử lý kỷ luật trái quy định.
- Không áp dụng đồng thời nhiều hình thức trái pháp luật cho cùng một hành vi.

25.2 Biện pháp quản lý

Tùy tính chất vụ việc, AILMS có thể:

- Nhắc nhở hoặc yêu cầu khắc phục.
- Yêu cầu đào tạo lại.
- Cảnh báo bằng văn bản.
- Tạm ngừng phân công lớp.
- Tạm khóa một số quyền để bảo vệ dữ liệu.
- Thay đổi phân công theo thỏa thuận hợp lệ.
- Áp dụng hình thức xử lý theo nội quy và pháp luật.

Khóa tài khoản kỹ thuật khẩn cấp nhằm bảo vệ hệ thống không tự động đồng nghĩa với kết luận kỷ luật.

26 Khiếu nại và giải trình

Nhân sự có quyền phản ánh hoặc khiếu nại về:

- Dữ liệu chấm công.
- Tiền lương hoặc Teaching Session Payment.
- Kết quả đánh giá.
- Phân công công việc.
- Hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử.
- Quyết định hạn chế quyền hoặc xử lý vi phạm.
- Việc sử dụng dữ liệu cá nhân không phù hợp.

Yêu cầu nên bao gồm:

- Employee Code.
- Nội dung và thời điểm phát sinh.
- Quyết định hoặc dữ liệu liên quan.
- Bằng chứng nếu có.
- Phương án đề nghị xử lý.

Người xử lý khiếu nại không nên là người có xung đột lợi ích trực tiếp với vụ việc.

27 Audit Log và minh bạch nghiệp vụ

Hệ thống cần ghi Audit Log đối với:

- Tạo và sửa hồ sơ nhân sự.
- Cấp, thay đổi hoặc thu hồi vai trò.
- Thay đổi trạng thái hợp đồng.
- Phê duyệt đơn nghỉ.
- Điều chỉnh bảng công.
- Phê duyệt khoản thanh toán.
- Xử lý khiếu nại và vi phạm.
- Phê duyệt hoặc đình chỉ khóa học.

Audit Log phải ghi nhận hợp lý:

- Người thực hiện.
- Thời điểm.
- Loại hành động.
- Đối tượng bị tác động.
- Giá trị trước và sau nếu phù hợp.
- Lý do hoặc mã yêu cầu liên quan.

Không ghi mật khẩu, token đầy đủ hoặc dữ liệu nhạy cảm không cần thiết vào log.

28 Bảo vệ hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự, hợp đồng và dữ liệu thu nhập chỉ được truy cập bởi người có nhiệm vụ và quyền phù hợp.

AILMS phải áp dụng:

- Kiểm soát truy cập theo vai trò.
- Ghi nhận lịch sử truy cập và thay đổi quan trọng.
- Giới hạn tải xuống và chia sẻ.
- Bảo vệ tệp bằng cơ chế xác thực hoặc URL có thời hạn.
- Sao lưu và phục hồi phù hợp.

- Xóa hoặc lưu trữ theo thời hạn hợp lệ.

Nhân sự có thể yêu cầu xem và chỉnh sửa thông tin không chính xác sau khi hoàn thành bước xác minh cần thiết.

29 Chấm dứt hợp đồng và bàn giao

Khi hợp đồng chấm dứt, nhân sự phải:

- Bàn giao công việc, lớp học và tài liệu.
- Hoàn trả thiết bị hoặc tài sản được cấp.
- Không giữ bản sao dữ liệu nội bộ trái phép.
- Hoàn tất đối soát công việc và khoản thanh toán.
- Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo mật nếu còn hiệu lực.

AILMS có trách nhiệm:

- Thu hồi quyền truy cập không còn cần thiết.
- Bảo toàn dữ liệu học viên và tiến độ lớp.
- Bố trí người thay thế khi cần.
- Thực hiện nghĩa vụ thanh toán và xác nhận theo quy định.
- Không xóa hồ sơ bắt buộc phải lưu giữ.

30 Sửa đổi chính sách

AILMS có thể cập nhật chính sách khi:

- Pháp luật lao động thay đổi.
- Quy trình hoặc cơ cấu tổ chức thay đổi.
- Hệ thống bổ sung chức năng mới.
- Có yêu cầu tăng cường bảo mật hoặc minh bạch.

Thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ phải được thông báo bằng hình thức phù hợp.

Việc cập nhật chính sách nội bộ không tự động sửa đổi nội dung hợp đồng nếu pháp luật hoặc thỏa thuận yêu cầu sự đồng ý của các bên.

31 Thông tin liên hệ

Nhân sự có thể gửi yêu cầu tới:

- **Đơn vị phụ trách:** Phòng Nhân sự AILMS.

- Email nhân sự: hr@ailms.example.
- Email bảo mật: security@ailms.example.
- Kênh nội bộ: Chức năng gửi yêu cầu nhân sự trên AILMS.

Lưu ý: Thay các địa chỉ thư điện tử mẫu và thông tin tổ chức bằng dữ liệu chính thức trước khi ban hành.

32 Hiệu lực thi hành

Chính sách có hiệu lực kể từ ngày được phê duyệt và công bố.

Toàn bộ nhân sự, giảng viên, trợ giảng và người quản lý liên quan có trách nhiệm đọc, hiểu và tuân thủ chính sách.

ĐẠI DIỆN PHÒNG NHÂN SỰ AILMS

Ký và ghi rõ họ tên